

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 525 del 10/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 277 del 10/11/2022

Gara d'appalto con Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

OGGETTO: Lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente".*-

Approvazione Verballi di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C82B18000110002 - CIG: 94403127E7

CAP. 1018 - COD. 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con deliberazione n. 71 del 06.07.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"*, redatto dall'Ing. Giuseppe Cervarolo, per l'importo complessivo di € 600.000,00 suddiviso in € 455.000,00 per lavori a base d'asta, € 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 130.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

-con propria determinazione a contrarre n° 480 del 17/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto dei lavori di *"Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente"* mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, interamente telematica con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, come previsto dall'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 03/11/2022, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	02929860795	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL
2	02948180795	FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' SERGIO & C. S.A.S.
3	03065900791	IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L.

-con determinazione n° 516 del 08/11/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

Presidente Ing. Lupica Salvatore – Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina.

Commissario Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.

Evidenziato che:

-in data 03/11/2022 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i tre operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", risultando conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare di gara e, pertanto, vengono ammesse alle fasi successive. Si è, quindi, passati all'esame delle offerte economiche contenute all'interno delle Buste "B". La Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo delle ditte partecipanti ed ammesse, per come segue:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta Economica %
1	02929860795	MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. - MKE SRL	11,400
2	02948180795	FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' SERGIO & C. S.A.S	10,001
3	03065900791	IDRO IMPIANTI LEROSE S.R.L.	

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl dell'appalto di che trattasi;

Stabilito che la ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

Valutato il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

Rilevato che:

- occorre approvare il verbale di gara n° 1 per l'appalto in parola;
- sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

Preso atto che ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

- l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;
- si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc.

Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente", e segnatamente il Verbale di gara n° 01 del 03/11/2022 - Seduta pubblica;

2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Minieri King Elettrica - MKE srl ha offerto un ribasso percentuale del 31,999 % pari ad un importo netto di € 309.404,55 oltre € 15.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
 - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
 - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale",* come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

